

새만금개발청 보안업무 시행세칙 일부개정법률안

새만금개발청 보안업무 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조제1항제5호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제6호 중 "및 보안관련 각종"을 "유발자 또는 보안관련"으로, "심사 및 징계 등 처리"를 "처리 및 재발방지 대책 마련"으로 하며, 같은 항 제10호를 제11호로 하고, 같은 항에 제10호를 다음과 같이 신설한다.

5. 신원조사 결과에 따른 신원특이자 보안대책 수립 및 조치에 관한 사항

10. 비밀 등 민감자료의 대외 제공 등에 관한 사항.

제8조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항을 제3항으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

① 규정 제36조에 따라 청장은 다음 각 호에 해당하는 자에 대하여 국가정보원장에게 신원조사를 요청하여야 한다.

1. 국가안전보장에 한정된 국가기밀 취급이 예상되는 국가직 3급이상 공무원(고위공무원단 소속 공무원을 포함한다) 및 이와 동등한 직급 이상의 공무원 임용예정자
2. 외국인으로서 공무원 임용예정자
3. 그 밖에 청장이 국가안전보장을 위하여 필요하다고 인정하는 사람

② 청장은 제1항에 따른 신원조사의 대상인 사람을 제외한 다음 각 호에 해당하는 자에 대하여 관할 경찰청장에게 신원조사를 요청하여야

한다.

1. 국가안전보장에 한정된 국가기밀 취급이 예상되는 공무원 임용예정자
2. 비밀취급 인가 예정자(공무원이 아닌 자를 포함한다)
3. 국가보안시설을 관리하는 기관 등의 장(해당 국가보안시설의 관리 업무를 수행하는 소속 직원을 포함한다)
4. 그 밖에 청장이 국가안전보장을 위하여 신원조사가 필요하다고 인정하는 자

제13조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제3장 문서보안

제13조의2를 다음과 같이 신설한다.

제13조의2(비밀·암호자재취급 인가의 제한) ① 인가권자는 직무 및 직책상 해당 등급의 비밀을 항상 취급하는 사람에 한정하여 비밀취급을 인가하여야 한다.

② 인가권자는 소속 직원의 인사기록 카드에 기록된 비밀·암호자재취급의 인가 및 인가해제 사유와 임용 시의 신원조사회보서에 따라 새로 신원조사를 하지 아니하고 비밀취급을 인가할 수 있다.

③ 신원조사 결과 국가안전보장에 유해한 정보가 있음이 확인된 사람은 비밀·암호자재취급 인가를 받을 수 없다.

④ 비밀취급 인가가 해제된 사람은 비밀을 취급하는 직책으로부터 해임되어야 한다.

제15조제1항 중 "별지 제26호서식"을 "별지 제24호서식"으로 한다.

제18조 앞의 "제3장 문서보안"을 삭제한다.

제22조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

- ④ 보안담당관은 제1항에 따른 비밀취급 인가자 현황 조사시 비밀취급 필요성 및 보안상 위해요인 여부를 확인하여 불필요·부적격자의 인가 여부를 재검토하여야 한다

제23조제2항을 다음과 같이 한다.

- ② 비밀관리기록부상의 파기표시는 2개의 붉은색선으로 비밀등급 란부터 사본번호까지 그어서 한다.

제27조 전단 중 "「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」"을 "「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」"으로 한다.

제35조의 제목 "(대외비문서의 관리)"를 "(대외비)"로 하고, 같은 조 제1항, 제3항 및 제4항을 각각 제3항부터 제5항까지로 하며, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하며, 같은 조에 제6항을 다음과 같이 신설한다.

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 대외비(규정 제4조에 따른 비밀 외에 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제3호부터 제8호까지의 비공개 대상 정보 중 직무 수행상 특별히 보호가 필요한 사항을 말한다. 이하 같다)로 분류할 수 있다.

1. 중요정책 자료로서 공정한 업무 수행과 불필요한 혼란을 방지하기 위하여 일정기간 관계자 외 취급 또는 열람을 제한해야 하는 사항

2. 의사결정 과정이나 내부검토 과정에 있는 것으로 직접 취급자 또는 해당 업무 관계자 이외의 자에게 공개할 수 없는 사항
3. 새만금 지역 내 확정되지 아니한 개발계획 및 예산관계 서류 등에 관한 사항
4. 입안 준비 또는 법령개정의 중간단계에 있는 것으로 미리 공개할 경우 공정성을 저해할 수 있다고 인정되는 사항
5. 다른 기관으로부터 대외비로 분류 요청을 받은 문서
6. 기타 기관의 장이 대외비로 정한 문서

② 대외비 문서의 보호기간은 예측되는 상황 및 경우를 고려하여 최단기의 기간으로 책정하여야 한다. 다만, 예측할 수 없는 사항은 생산일로부터 통상 1년 이내로 책정한다.

⑥ 대외비 문서는 각 과 단위로 보관함을 따로 설치하여 보관하되, 문서량이 적을 때에는 1개의 보관함을 정하여 일반 문서함에 보관할 수 있다.

제36조를 삭제하고, 제37조를 제36조로 한다.

제38조 앞의 "제4장 시설보안"을 삭제한다.

제37조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제4장 시설보안

제38조부터 제41조까지를 각각 제37조부터 제40조까지로 한다.

제39조(중전의 제40조)제1항 중 "규칙 제54조의 규정"을 "규칙 제54조제2항"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "별지 제16호서식"을 "별지 제14호서식

"으로 한다.

제42조 앞의 "제5장 보안조사"를 삭제한다.

제41조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제5장 보안조사 및 보안감사

제42조를 제41조로 하고, 제43조를 제42조로 하며, 제44조를 제43조로 하고, 제45조를 제44조로 한다.

제41조(종전의 제42조)제1항 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

규정 제38조 및 규칙 제65조의2에 따른 보안사고가 발생하였을 때에는 다음 각 호의 사항을 지체 없이 보안담당관에게 보고하고, 보안담당관은 그 내용을 청장에게 보고하여야 한다.

제41조(종전의 제42조) 제1항제1호부터 제4호까지를 각각 다음과 같이 하고, 같은 항 제5호를 삭제하며, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항을 삭제한다.

1. 일시, 장소
2. 사고자 인적사항
3. 사고내용(육하원칙에 의거)
4. 조치사항

② 보안담당관은 제1항에 따른 보안사고가 발생하였을 경우에는 지체 없이 그 사실을 국정원장에게통보하여야 하며, 조사가 종결될 때까지 외부에 공개되지 않도록 하여야 한다.

제41조의2, 제42조의2 및 제43조의2를 각각 다음과 같이 신설한다.

제41조의2(암호자재의 사고) ① 암호자재를 오인 소각·소실·분실 또는 누설하였을 때에는 지체없이 청장을 거쳐 국가정보원장에게 알리고, 다음 각 호의 사항을 서면으로 제출하여야 한다.

1. 사고일시 및 장소
2. 암호자재의 명칭·수량 및 등록번호
3. 사고경위
4. 사고자 및 관계자의 인적사항
5. 사고자 및 관계자에 대한 조치 결과

② 암호자재의 분실 또는 누설의 통보를 받은 보안담당관은 그 암호자재가 사용된 비밀을 검토하고, 암호자재의 분실 또는 누설이 현재 또는 미래의 업무 추진에 미칠 수 있는 영향을 분석한 자료를 청장에게 제출하여 필요한 조치를 할 수 있도록 하여야 한다.

제42조의2(보안지도) ① 보안업무의 지도와 운용개선을 위하여 청장은 소속기관에 대하여 연간 1회의 보안업무 현지도 점검을 실시한다. 다만, 필요하다고 인정할 때에는 수시 지도점검을 할 수 있다.

② 점검반의 편성은 보안담당관, 보안담당 서기관 또는 사무관을 반장으로 하며 보안업무 주무담당과에서 II급비밀 취급인가자에 한하여 필요한 인원으로 편성한다.

제43조의2(보안관계규정 위반자의 처리) ① 보안담당관은 다음 각 호의 보안관계규정 위반자에 대하여 제6조에 따라 보안심사위원회에서 그 처리방안을 심의하고 재발방지 대책을 마련할 수 있도록 조치하여야

한다.

1. 규정 제38조 및 규칙 제65조의2에 따른 보안사고 유발자와 그 사고와 관련된 자
2. 규칙 제8조에 따른 암호자재 사고 당사자 및 규칙 제66조에 따른 정보통신보안 규정 위반자
3. 「국가 정보보안 기본지침」을 위반한 자
4. 이 세칙을 위반한 자
5. 제42조에 따른 보안사고 보고를 지연 또는 은닉하는 등 그 의무를 이행하지 아니한 자
6. 그 밖에 고의 또는 과실로 보안관계규정을 위반하여 보안업무에 지장을 준 자

② 제1항에 따른 심의를 할 때에는 국가안보에 미치는 영향, 비위의 정도, 고의·과실 여부 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

③ 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 징계할 경우에는 「공무원 징계령」, 「공무원 징계령 시행규칙」 별표1, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」의 ‘보안업무규정 등 보안법령 관련 비위행위 자 처리 지침’에 따라 처리하여야 한다.

제43조(종전의 제44조)제3항 중 "보안감사의 내실화를"을 "보안감사를 효율적으로 수행하기"로, "감사요원 등 지원"을 "지원"으로 한다.

제46조 앞의 "제6장 보안교육"을 삭제한다.

제45조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제6장 보안교육

제46조 및 제47조를 각각 제45조 및 제46조로 한다.

제45조의2를 다음과 같이 신설한다.

제45조의2(퇴직공무원에 대한 보안교육) ① 각 부서장은 소속 공무원 퇴직 시에는 근무 중 알게 된 기밀의 누설방지를 위한 보안교육을 실시하고 별지 제23 서식에 따른 서약을 집행하여야 한다.

② 제1항에 따라 보안교육 서약집행을 실시한 부서장은 그 결과를 보안담당관에게 제출하여야 한다.

제48조 앞의 "제7장 분야별 보안"을 삭제한다.

제47조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제7장 분야별 보안

제48조부터 제55조까지를 각각 제47조부터 제54조까지로 한다.

제47조(중전의 제48조) 중 "별지 제17호서식"을 "별지 제15호서식"으로 한다.

제48조(중전의 제49조)제1항 중 "별지 제18호서식"을 "별지 제16호서식"으로, "별지 제19호서식"을 "별지 제17호서식"으로 하고, 같은 조 제4항 중 "별지 제18호서식"을 "별지 제16호서식"으로 한다.

제49조(중전의 제50조)제1항 중 "도로법시행규칙 제14"를 "도로법시행규칙 제24"로, "[별지 제20호서식부터 제22호서식까지]"를 "별지 제18호서식부터 제20호서식까지"로 하고, 같은 조 제2항 중 "국가보안목표시설"을 "국가보안시설"로 한다.

제51조(종전의 제52조) 제1항 제1호가목 중 "별지 제23호서식"을 "별지 제21호서식"으로 하고, 같은 항 제3호다목 중 "별지 제24호서식"을 "별지 제22호서식"으로 한다.

제57조, 제58조 및 제59조를 각각 제55조, 제56조 및 제57조로 한다.

제56조를 삭제한다.

부칙

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.